



**PLAZA N° 5 DE LA SECCION CIVIL DEL TRIBUNAL DE  
INSTANCIA  
MURCIA**

DECRETO: 00211/2026

**SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN  
Teléfono: 0034968277441**

AVDA. JUSTICIA S/N. CIUDAD DE LA JUSTICIA. FASE II. 1ª PLANTA  
Teléfono: 968272359, Fax:  
Correo electrónico: sct.areacivilfic.murcia@justicia.es

Equipo/usuario: T54  
Modelo: W101A0 DECRETO TERMINACION EJECUCION ART.570

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

**ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022**

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

**Sobre OTRAS MATERIAS**

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA  
Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL  
Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ  
EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO  
Procurador/a Sr/a. ,  
Abogado/a Sr/a. ,

**D E C R E T O**

Sr./a Letrado/a de la Administración de Justicia:  
D./Dña. MARIA DOLORES VILLANUEVA JOVER.

En MURCIA, a nueve de marzo de dos mil veintiséis

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Único.-** En el presente procedimiento consta escrito presentado en fecha 23/02/2026 por la parte ejecutante CAIXABANK, SA solicitando el archivo de las actuaciones por desistimiento.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**



**Primero.-** Dispone el artículo 20.2, de la L.E.C., que el demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio.

También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

**Segundo.-** Conforme a lo previsto en el artículo 396.2 no procede hacer condena en costas a ninguno de los litigantes.

### **PARTE DISPOSITIVA**

Acuerdo:

1.- Declarar terminado, por desistimiento, el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de CAIXABANK SA, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO.

2.- Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.

Igualmente, acuerdo expedir mandamiento de pago a favor de la parte ejecutada IVAN GARCIA BAYO, por importe de 2 euros, en concepto de SOBRANTE. Accédase a la averiguación de las cuentas bancarias del mismo, a través del PNJ.

Se acuerda la cancelación de la anotación de embargo y/o de la nota marginal practicada en relación con la finca registral 23625 del Registro de la Propiedad 6 de Murcia. Mandamiento que será librado una vez sea solicitado por el Procurador que solicite su diligenciado.

Dense de baja en la aplicación informática correspondiente los embargos telemáticos practicados en relación con las cuentas y devoluciones de la Agencia Tributaria de los ejecutados.

3.- Archivar el presente procedimiento.

**MODO DE IMPUGNACIÓN O CÓMO RECURRIR:**



En caso de desacuerdo con este Decreto se podrá presentar un recurso (en este caso, llamado recurso de revisión) en el plazo de **CINCO (5) días** hábiles, que empezará a contar al día siguiente de la fecha en que se haya recibido la notificación de esta resolución.

Este escrito deberá indicar qué infracción, en su opinión, ha cometido esta resolución (artículo 454 bis de la LEC).

La presentación del recurso no suspenderá los efectos de este Decreto, por tanto, todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto (artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión del recurso se debe acreditar haber la constitución de un **depósito de 25 euros** en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274 de la entidad BANCO SANTANDER. Salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente.

En caso de que el ingreso se realice en efectivo o cheque deberá acudir a una oficina o cajero del banco Santander para realizar la operación, siendo imprescindible conocer el código de la cuenta expediente correspondiente a este procedimiento, que consta de 16 dígitos y puede solicitarse a este Juzgado.

En caso de que el ingreso se realice por transferencia bancaria, el Código de Cuenta Cliente (CCC) de destino del ingreso será ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Es imprescindible que en el campo de concepto de la transferencia se indique el código de la cuenta expediente correspondiente a este procedimiento, que consta de 16 dígitos y puede solicitarse a este Juzgado.

Existe información adicional disponible sobre el modo de ingreso y depósito en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, a la que se puede acceder desde la dirección web <https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/gestiones-personales/cuentas-depositos>

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

**EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

